



كلية الاقتصاد

محاسبة ضريبية

المحاضرة: 1. إطار نظام الضريبة على الدخل
الدكتور: مدين الضابط
السنة: الثالثة
الفصل: الثاني



الفصل الأول: إطار نظام الضريبة على الدخل



تمهيد للمحاضرة

- 👑 ارتبط مفهوم الضريبة بتطور مفهوم الدولة (من حارس إلى متدخلة)
- 👑 شق المحاسبة الضريبية هو شق فني.
- 👑 نشأ مفهوم الدولة المتصلة بعد أزمة الكساد الكبير 1929.
- 👑 أصبحت الضريبة تعد من أهم أدوات السياسة المالية والاقتصادية لما لها من دور أساسي وحيوي:
- 1. تعكس استراتيجية الدولة ومفهومها وسياستها.
- 2. تحقق من خلال الحصيلة الضريبية العادلة والوفيرة أهداف الدولة الكبرى.
- 👑 المجتمع ليس فقط مجموعة من مجالس الشركات الكبرى وتحقيقها لمصالحها ليس المسؤول عن النمو الاقتصادي بشكل أساسي وإنما سنعرف مستقبلاً أن كل المجمع مهم وله دور في النمو.

مثلاً في الاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الثانية يوجد 4 ملايين شركة صغيرة وبالتالي التركيز كان كبيراً عليها وعلى الشركات المتوسطة، تنشط هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة يؤدي إلى إحداث نهوض اجتماعي وجعلها تشكل قاعدة اقتصادية واسعة تؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل / العمالة / تحقيق معدلات النمو المقصودة والهادفة.

ما هي الضريبة؟ ما هي أنواعها؟ من هو المستهدف بالضريبة؟ ما أهداف الضريبة؟

المعدلات الضريبية:

- 👑 تزداد الحصيلة الضريبية كلما ازداد معدل الضريبة في بادئ الأمر إلى أن تصل إلى حد معين وتبدأ الحصيلة الضريبية بالانخفاض على رغم من ازدياد معدل الضريبة، ماذا يعني هذا؟



👑 هذا التحليل الضريبي البسيط أخذ شعار تخفيض معدلات الضرائب إلى الحد الذي لا يؤدي إلى إعاقة النمو ومعدلاته.

وبالتالي زيادة معدل الضريبة سيؤثر على الادخار وبالتالي سيؤثر على معدل نمو الشركة وكلما انخفض معدل النمو ستتناقص الحصيلة الضريبية.

👑 حيث أن الربح: جزء منه **ضريبة** وجزء منه **ادخار** وجزء منه **توسع**

👑 كلما ازداد الاقتطاع الضريبي سيؤثر على معدل نمو الشركة وسينخفض وبالتالي ستتناقص الحصيلة الضريبية.

- الضريبة ذات صلة مباشرة وعميقة مع كل ما يتعلق بنواحي الحياة: السياسي الاقتصادي الاجتماعي الأمني.
- القطاع العام لم يبدأ مع النظرية الاشتراكية وبدأ مع النظرية الرأسمالية والاشتراكية حيث أن القطاع العام في الدول الرأسمالية مهم وذو دور مهم.

👑 حيث أن القطاع العام يختلف حسب مستوى تطور الدولة والنظام الاقتصادي المطبق فيها. في الدول النامية يوجد قطاع عام يتسع من الدور الخدمي إلى الدور الربحي (الدولة هي التي تنتج وتبيع) وذلك حسب تطور الدولة.

👑 وكلما كان القطاع الخاص جبان وضعيف ما يعمل مشاريع كبرى ستضطر الدولة تحملها (المشاريع - المصانع - النزوات السيادية)، عدم تمتع القطاع الخاص بالنضوج والوطنية لتمنحه هكذا استثمارات.

👑 القطاع العام كلما تطور البلد أي أصبح يوجد (عدالة - مواطنة - إيمان - حضارة) لا شك سيعطي القطاع الخاص ليساهم في النمو الاقتصادي للبلد وإعطاءه المشاريع والثروات ليقوم بها ويكتفي بالتالي القطاع العام بالوجود المحوري أي بتقديم الخدمات (تعليم - صحة ----) كما في ألمانيا.

👑 فتكون الأداة الأولى والأساسية في ألمانيا وسياساتها الاقتصادية والمالية ومصدرها التمويل الوحيد هو الضرائب وتقتطع من خلالها أجزاء من الدخل وتستثمرها في الضمان الاجتماعي. (التعليم ... رواتب العاطلين عن العمل).

- حيث أن اقتصاد ألمانيا (يعد اقتصاد سوق اجتماعي) وقطاعها العام مهم جداً.
- لكن في مستوى الدولة ذات القطاع العام الربحي يكون للدولة مصادر تمويلية أخرى.

👑 الصين اقتصادها اقتصاد السوق الاشتراكي.

- الدول الناجحة هي الدول التي استطاعت أن تمزج الكفاءة الاقتصادية الليبرالية من جهة والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى أو الاشتراكي وبالتالي صنع مزيج اقتصادي رائع ناجح كما في الصين وألمانيا.

👑 الدول المتقدمة الرأسمالية انقسمت القسمين:

- قسم ليبرالي متوحش: ذو بعد اجتماعي غير جيد (كما في الولايات المتحدة).
- قسم ليبرالي تبني مفاهيم كينز وهي الدولة المتدخلة الأبوية أو الرعاية.

👑 لكن بالنموذجين تحقق التطور وتحول القطاع العام إلى وظيفة خدمية بامتياز مع تنحي الدول عن الدور الاقتصادي أو الربحي وبالتالي أصبحت الضريبة الأداة الأولى والأساسية في حياة هذه الدول وبالتالي لسيت قمة مورد آخر أهم منها.

يعتبر اقتصاد السوق الاجتماعي أكثر عدالة ورفاهية وخدمة للمجتمع من الاشتراكي.

في ألمانيا: أمران لا مفر منهما: الموت **والضريبة** (تعتبر خيانة)



بداية المحاضرة

أسئلة:

- 👑 ما هي أنواع الضرائب التي سيتم الاعتماد عليها؟
- 👑 هل تعتمد على الضرائب المباشرة أم غير المباشرة؟
- 👑 هل تركز على الضرائب على الدخل أم الضرائب الأخرى؟

وهذه الأسئلة ترتبط بمجالات اقتصادية مهمة

👑 حيث التركيز على الشركات الكبرى يحتم اعتماد ضرائب الشركات .
 👑 إذا كنت تريد الاعتماد على كامل الشركات الموجودة بالبلد وعلى الأفراد ... يجب إذاً أن
 تعمل بالضرائب على الدخل بشكل عام.
 👑 إذا كان لديك سياسة حماية قوية فبالتالي تعتمد على الرسوم الجمركية، ولتخفيض
 هذه السياسة يجب تخفيض الرسوم الجمركية.

الضرائب تقرّر بقانون وتلغى بقانون من السلطة التشريعية وهي تمثل المجتمع وعند
 موافقتها على قانون إذاً المجتمع وافق على القانون وبالتالي من يعطي الشرعية ؟ **المجتمع**
 هو الذي يعطي الشرعية.

المدخل المفاهيمي:

- 👑 النظام الضريبي وأبعاده.
- 👑 الهيكل الضريبي.
- 👑 أنواع الضرائب.
- 👑 الضريبة على الدخل.
- 👑 قانون ضريبة الدخل السوري رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

<<سنركز على ضرائب الدخل>>

👑 المحاسبة الضريبية هي فرع من المحاسبة المالية ، هي تخصص فها تقوم على قانون
 أو تشريع.
 👑 المحاسبة المالية تقوم على معايير ومبادئ المحاسبة المالية الدولية لكن المحاسبة
 الضريبة تقوم على القانون الضريبي يمثل مبادئها التي تعتمد عليها.

مثلاً :

- 👑 بعد إطرار الربح المحاسبي (مالياً) نطرح منه اهتلاك العقارات المصروف تشغيلي لكن في الضرائب (في المحاسبة الضريبية) لا نقوم بتخفيضه من الربح بناءً على حجة نأخذها لاحقاً.
- 👑 يتم التعديل على الربح المحاسبي بناءً على مبادئ يشرعها القانون الضريبي بشكل عام لكن في النهاية، لا تخرج عن المبادئ المالية المعروفة.
- 👑 الإدارة الضريبية (الدوائر المالية) تشرف عليها وزارة المالية، تسمى في الولايات المتحدة بإدارة الخزانة.

ندخل قانون ضريبة الدخل السوري : لدينا ثلاثة أنواع من ضريبة الدخل.

- 👑 معظم دول العالم تطبق نظام الضريبة الموحدة على الدخل أي أن الهيكل الضريبي لهذه الدول تتكون من 4 إلى 5 أنواع من الضرائب، واحدة منهم هي (الضريبة الموحدة على الدخل) والثانية توازيها أهمية هي (نظام الضريبة الموحدة على الإنفاق ويسمى TVR وهي الضريبة على القيمة المضافة).
- 👑 في فرنسا : 50% من الحصيلة الضريبية من الدخل .. و 50% منها من الضريبة على القيمة المضافة.
- 👑 في سوريا يطبق نظام الضرائب النوعي ، ولبنان أيضاً ، ويعد هذا النظام أقدم نظام ضريبي.
- 👑 في باقي دول العالم يتم تطبيق نظام الضريبة الموحدة ... الذي طبقته الولايات المتحدة في عام 1919 وفرنسا في عام 1949.

سلم التطور الضريبي يبدأ ب : نظام الضرائب النوعي ثم نظام الضريبة التكميلية (طبقته فرنسا ومصر و...) ثم نظام الضريبة الموحدة.

حسب نظام الضريبة النوعي صدر قانون الضريبة 24 العام الـ 2003.

أول مرسوم يشرع نظام الضرائب على الدخل في سوريا هو المرسوم 85 لعام 1949.

عام 1961 كان هناك محاولة لتطبيق الضريبة على الإيراد العام، لكن بقي حبر على ورق.

في الدول النامية 20_25%

العبء الضريبي = الحصيلة الضريبية على الناتج المحلي الإجمالي =

في الدول المتقدمة 30_35%

الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد الريعي :

الاقتصاد الخفي هو الاقتصاد الغير الرسمي (المشاريع التي لا تعلم بيا الدولة والمالية).

الاقتصاد الريعي : الاقتصاد الذي يعتمد نموه على قطاعات اقتصادية خدمية مثل السياحة - الخدمات والقطاع المالي يعتبر خدمي ، هذا الاقتصاد هش ومعرض للأزمات. مثلاً : اقتصاد لبنان وسوريا.

الاقتصاد الحقيقي: هو الاقتصاد الذي يعتمد في نموه على القطاعات الاقتصادية (الزراعية - الصناعية - البنى التحتية).

معدل النمو الاقتصادي في سوريا لعام 2000 كان 7% ويعتبر معدل جيد لكن إذا نظرنا لهذا المعدل على ماذا يعتمد نجد أن 30% منه من القطاع المالي و1% من القطاع الصناعي أي أنه ريعي غير جيد. معدل النمو الاقتصادي يعبر عن متوسط معدلات النمو القطاعية، حيث أعلى معدل نمو اقتصادي وصل له في العالم هو 12_11% وهي الصين ويعتبر معدل خارق عالي جداً وكلما ازداد كان الاقتصاد قوي.

النظام الضريبي يتكون من 3 أركان أساسية:

👑 الإدارة الضريبية.

👑 واقع الضريبة أو المكلف.

👑 التشريع الضريبي.

النظام الضريبي له مفهومان: واسع وضيق.

الإدارة الضريبية: هي سلطة تنفيذية وتتمثل عادة بالوزارة المالية وتسمى في سوريا (هيئة الضرائب والرسوم) تتبع لوزارة المالية.

مهمتها: تحصيل الضريبة من دافعي الضرائب وفق القانون الضريبي أو التشريع الضريبي.

المكلف: هو دافع الضريبة أو الشخص المعني.

ملاحظة: تمويل الإنفاق العام يكون من الضرائب، الإنفاق العام من رواتب وبنى تحتية ومشاريع أي كلما ازداد دور الدولة ازداد انفاقها وبالتالي زادت الحاجة لتنظيم الضرائب كمصدر تمويلي.

الهيكل الضريبي: هو صورة الضرائب الموجودة في لحظة معينة في دولة ما.

ملاحظة: الضرائب على الدخل تعتبر أكثر عدالة من أي نوع آخر من الضرائب.

قواعد فرض الضريبة Taxation Rules:

نوعان:

القواعد الأربعة التقليدية لآدم سميث في كتابه ثروة الأمم ثم تم تطوير قواعد أخرى إضافية سميت بالقواعد الحديثة وتضاف إلى التقليدية.

سؤال: ما هو مقدار الضريبة كمورد يمكن للدولة أن تقتطعه من المواطنين؟

الإجابة على هذا السؤال يتمثل بمفهوم الطاقة الضريبية أي مقدار ما يتم اقتطاعه من الضرائب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي.

سؤال: ماهي النسبة المثالية؟

لأن مفهوم الطاقة الضريبية مفهوم مثالي يتم الاعتماد على العبء الضريبي وهو عبارة عن الحصلة الضريبية على الناتج المحلي الإجمالي.

سؤال: ما هو العبء القريب بالنسبة للمكلف؟

هو عبارة عن مقارنة ما يدفعه من ضريبة وما يحصل عليه من دخل.

قواعد فرض الضريبة:

👑 قاعدة العدالة من كتاب آدم سمين.

👑 قاعدة اليقين والوضوح.

👑 قاعدة الملاءمة

قاعدة الاقتصاد

سؤال: لماذا تدعى الضرائب غير المباشرة بالضرائب العمياء؟

لأنها لا تميز المكلفين بهذه الضريبة.

هناك قانون ناظم للضرائب على الدخل في سوريا هو القانون 24 لعام 2003 وتسهيلاته:

حدد هذا القانون ضرائب الدخل في سوريا بثلاثة أنواع:

الضريبة على المال والأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية (المهن العلمية أو الفكرية).

الضرائب على دخل الرواتب والأجور.

الضرائب على ريع رؤوس الأموال المتداولة.

قسم ضريبة الدخل والأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية الى قسمين:

الضريبة على دخل الأرباح الحقيقية.

الضريبة على الدخل المقطوع.

الإشكالية المرتبطة بالضريبة على بيع العقارات أو الضريبة على الثروة العقارية:

بعض المراجع أو الأنظمة عالمياً تصنف هذه الضريبة كضريبة على الدخل، والبعض الآخر يعتبرها ضريبة على الثروة وفي الحالتين: **هي ضريبة مباشرة.**

بالنسبة لنظام الضريبة السوري: لن يعتبرها ضريبة على الدخل ولكن في الممارسة على أرض الواقع تصنف كذلك.

هناك مبدأ يدعي مبدأ تشخيص الضريبة أي كلما اقتربت الضريبة من الشخص ومن مركزه المالي ومن ظروفه الاقتصادية ووضعه الاجتماعي كلما اقتربت وراعت الضريبة هذا الأمر كلما كانت أكثر عدالة لذلك من هنا تمت الضريبة الموحدة على الدخل أكثر عدالة من الضرائب النوعية على الدخل.

👑 **نظام الفوترة:** كلما زاد التوفيق في النظام الاقتصادي والمالي بأي دولة وخاصة على مستوى الأوعية الضريبية. كنا أمام نتائج أكثر على مستوى الأوعية الضريبية والالتزامات الضريبية المترتبة وبشكل جوهري من التهرب الضريبي.

👑 اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين الدول.

👑 تعريف الازدواج الضريبي يخضع لضريبتين نوعيتين متتاليتين في آن واحد.

👑 مصطلح التخطيط الضريبي: الأدوات والوسائل التي تتبعها الشركة (المكلف) من أجل إدارة أنشطتها وحساباتها بحيث تقلل من العبء الضريبي وهو مشروع بالقانون.

سؤال: من أين ينشأ الاختلاس بين المحاسبة المالية التي تنتج الربح المحاسبي وبين المحاسبة الضريبية التي تنتج الربح الضريبي علماً أن نقطة الانطلاق في المحاسبة الضريبية هي من الدخل (الربح) المحاسبي.

سؤال: أسباب الاختلاف بين الربح المحاسبي والربح الضريبي؟

👑 أول سبب تتعلق بمرجعية كل منها، فيعد الربح المحاسبي على أساس المعايير أما الربح الضريبي فيعد أو يعدل وفقاً لقانون (تشرية) ضريبي.

👑 الربح المحاسبي يتم استخراجه بناءً على فرض الاستحقاق بينما الربح الضريبي على الأساس النقدي.

سؤال: ما هو الفرق بين مطرح الضريبة ووعاء الضريبة؟

المطرح الضريبي هو المادة الخاضعة للضريبة كأن نقول فعالية (نشاط) الاستيراد، وبالتالي الإيرادات عن هذا النشاط أو الوعاء الضريبي: الربح الصافي الخاضع للضريبة من هذه الفعالية ويدعى القاعدة الأساسية أو الأساس الضريبي.

يعرّف **البيان الضريبي** بأنه البيان الذي يقدمه المكلف ويصرح فيه عن ربحه المحاسبي والضريبي والالتزامات الضريبية المترتبة عليه وفق نماذج محددة مقررّة من الإدارة الضريبية هذا الإجراء ارتبط بنظام مهم جداً (نظام التقدير الذاتي) الذي يعقد على المكلف نفسه في تقدير أو تحديد أرباحه باعتباره أكثر الناس معرفةً بربحه.

❖ الدخل الخاضع للضريبة والربح المحاسبي /مهم اختيار من متعدد/

سؤال مهم:

لماذا تنشأ الاختلافات بين الربح المحاسبي وبين الربح الضريبي؟ /ص 13/

هناك قد يكون:

- 👑 إعفاءات عديدة لأنواع محدد من الإيرادات.
- 👑 أو عدم الاعتراف ببعض النفقات إلا بشروط معينة مثلاً على أساس نقدي.
- 👑 أو نضع سقف معين لبعض أنواع المصروفات لضمان عدم المبالغة.
- 👑 أو منح المنشآت حوافز ضريبية معينة مثل حق ترحيل الخسائر الضريبية للأمام والخلف.

ملاحظة: /تابعة للفروق المؤقتة/:

معالجة الفروق المؤقتة من قبل الشركات الملزمة بتطبيق معايير المحاسبة وتحديد المعيار المحاسبي الدولي 12 محاسبة الضرائب على الدخل ثم بقيود محاسبية ضمن الدفاتر المحاسبية. وبالتالي فإن الربح المحاسبي المقدم من قبل هذه الشركات والضريبة المتوجبة الدفع الضرائب المؤجلة يؤخذ بها من قبل الدوائر المالية ولأنها فروق مؤقتة سيتم تداركها ضريبياً في السنوات اللاحقة.

ملاحظة:

كما تنشأ الفروق المؤقتة عن الاختلاف في تطبيق السياسات والطرق المحاسبية بين معايير المحاسبة الدولية وبين ما ينص عليه قانون ضريبة الدخل.

مثال: تقوم إحدى الشركات الملزمة بتطبيق المعايير الدولية بطريقة القسط الثابت في حساب الاستهلاك في حين أن قانون ضريبة الدخل ينص على فرض تطبيق طريقة الاستهلاك المعجل.

تعريف الفروق المؤقتة /مهم/

توضيح للمثال ص 14:

- 👑 حسب القانون الضريبي سماح باستهلاك معجل 25%
- 👑 ما تبقى من الأصل 75% يوزع على سنوات عمره الإنتاجي المتبقية

الآلات 80000 🕌

العمر الإنتاجي 4 سنوات (لا يوجد نفاية) 🕌

الأرباح المحاسبية في 2020: 300000 🕌

2021: 350000

(الشركة تتبع طريقة القسط الثابت) ومعدل الضريبة 40% 🕌

المطلوب:

الأرباح المحاسبية والعبء الضريبي عليها.

الحل:

حسب طريقة القسط الثابت محاسبياً: $\frac{\text{قيمة الأصل}}{\text{العمر الإنتاجي}} = \frac{80000}{4 \text{ سنوات}}$

في السنة الأولى: $80000 * 25\% = 20000$

ملاحظة:

في الاستهلاك المعجل تخضع السنة الأولى للاستهلاك حسب القسط الثابت $20000 + 25\%$ من قيمة الأصل كاستهلاك معجل.

ملاحظة:

أول قانون لضريبة الدخل في سوريا صدر المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 وبقي هذا القانون نافذاً حتى عام 2003 صدر القانون 24 وما يزال القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته نافذاً حتى الآن، والنظام الضريبي المتبع هو نظام الضرائب النوعية.

هام:

عيوب تطبيق نظام الضريبة النوعي على الدخل:

ضعيف الحصيلة. 🕌

كثرة الإعفاءات الضريبية. 🕌

نظام الضريبة التكميلية:

سؤال مهم:

لماذا يدعى نظام الضرائب التكميلية بنظام الضرائب المختلطة؟

لأنه يدمج بين نظام الضريبة النوعي ونظام الضريبة الموحد.

في إطار تطبيق نظام الضريبة المبعد الحمد لفل تفرض عادةً على نوعين للمكلفين إقما الشخص الطبيعي أو الضريبة على الشركات.

سؤال:

الضريبة الموحدة على الدخل أكثر تطبيقاً لمبدأ تشخيص الضريبة من الأنظمة الضريبية الأخرى؟
لأنّ الضرائب على الدخل كلما اقترنت من التطبيق الكامل من مبدأ تشخيص الضريبة كلما كانت أكثر عدالة وبالتالي أكثر وفرة وبالتالي تعكس الضريبة الموحدة المقدرة التكلفة للمكلف إلى حد كبير.

مهم:

إقرار المكلف: النظام الضريبي الذي يقدمه.

Royal Library

